

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 522/2532

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โจทก์

นายบุญ บุญคำ กับพวก

จำเลย

นายบุญ บุญคำ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,24,72,73ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
32,83,91 ฐานทำอาวุธปืนสำหรับการค้าเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นความผิดที่ทำขึ้นในวันเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกันเป็นความ
ผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษในความผิดฐานทำอาวุธปืนสำหรับการ
ค้าเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490
มาตรา 24 และมาตรา 73 ลงโทษจำคุก 2 ปีฐานจำหน่ายอาวุธปืนตามมาตรา 24
และมาตรา 82 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯจำคุก 2 ปี รวมลงโทษจำคุก 4 ปี จำเลยที่ 1
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่ามีความประสงค์จะ
ฎีกาคำพิพากษาของศาล (อันดับ 42,41)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 13,23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ